

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4872/2550

บริษัทเรพแพค เทรตติ้ง จำกัด

บริษัทสลิธราจา จำกัด

บริษัทสยาม ชินเท็คเทรดดิ้ง จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306 วรรคหนึ่ง

การที่จำเลยโอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินจากผู้ร้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีก่อนของศาลชั้นต้นให้แก่บริษัท ท. โดยบริษัทดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องทราบแล้ว การโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ย่อมสมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 306 วรรคหนึ่ง และหากการโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ยังไม่มีการยกเลิกกันโดยชอบ สิทธิของจำเลยที่จะได้รับชำระหนี้จากผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีก่อนนั้นย่อมตกเป็นของบริษัท ท. จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะรับเงินตามคำพิพากษาในคดีนั้นจากผู้ร้องแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปยังผู้ร้องจึงเป็นการไม่ชอบ ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องให้เพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าวได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 โดยจำเลยตกลงชำระเงินจำนวน 1,105,846 บาท แก่โจทก์ ผ่อนชำระเดือนละ 184,307 บาท รวม 6 งวด งวดแรกชำระวันที่ 10 มกราคม 2544 งวดต่อไปชำระทุกวันที่ 10 ของเดือน หาก

ผิคนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิคนัดทั้งหมด ยอมเสียดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินที่ค้างชำระ จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ศาลได้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยตามคำขอของโจทก์ และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องส่งเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีหมายเลขแดงที่ 15446/2542 (ที่ฎก 15466/2542) ของศาลชั้นต้นที่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 จำเลยคดีนี้ได้โอนสิทธิเรียกร้องในคดีดังกล่าวให้แก่บริษัท ที.เอ็ม.เอส.อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แล้วตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีหมายเลขดำที่ 8350/2543 หมายเลขแดงที่ 5221/2544 ของศาลชั้นต้น บริษัทดังกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องมายังผู้ร้องแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 โจทก์จึงไม่มีสิทธิอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ขอให้ศาลเพิกถอนการบังคับคดีของโจทก์ด้วย

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ขณะที่โจทก์ขออายัดสิทธิเรียกร้องที่จำเลยมีอยู่กับผู้ร้องนั้น ผู้ร้องผิดสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว แต่จำเลยไม่ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษายอมจำเลยจึงไม่มีสิทธินำสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปโอนให้แก่เจ้าอื่น การที่จำเลยโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โจทก์บังคับคดีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องเป็นเพียงผู้ถูกบังคับชำระหนี้ตามสิทธิที่มีอยู่ ผู้ร้องไม่ได้รับความเสียหายในการบังคับคดี จึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการอายัดได้เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตเพื่อประวิงการบังคับคดี ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งไปยังผู้ร้องตามหนังสือแจ้งการอายัด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยโอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินจากผู้ร้องตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีหมายเลขแดงที่ 15466/2542 ของศาลชั้นต้น
ให้แก่บริษัท ที.เอ็ม.เอส.อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวมี
หนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องทราบแล้ว การโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ย่อม
สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่งและหากการ
โอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ยังไม่มีกรยกเลิกกันโดยชอบ สิทธิของจำเลยที่จะได้รับชำระ
หนี้จากผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนั้นย่อมตกเป็นของบริษัท
ที.เอ็ม.เอส.อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะรับเงินตามคำ
พิพากษาในคดีนั้นจากผู้ร้อง เมื่อจำเลยสิ้นสิทธิที่จะได้รับเงินตามคำพิพากษาในคดี
นั้นจากผู้ร้องแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ การที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปยังผู้ร้องดังกล่าวไปยังผู้ร้องจึงเป็นการ
ไม่ชอบผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องให้เพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำ
พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้อง
ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

(สมศักดิ์ จันทรา-ชาลี ทัพภวิมล-ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
-------------------	--------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------